



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Terza Sezione Civile

composta dai signori magistrati

Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente, rel.

Dott. Anna Chiara Giammusso Consigliere

Dott. Attilio Mari Consigliere,

ha pronunciato e dato lettura della seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II° grado iscritta al **N. 7402/2019** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 16.03.2021 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, della legge 17.7.2020 n.77 e vertente

tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Bellantoni (c.f. *C.F._2* del foro di Roma e dom.ta in Roma, via Pinerolo n.22, presso lo studio del medesimo avv.to, giusta delega in atti;

- **appellante** -

c/

Parte_2 (c.f. *CodiceFiscale_3*), rapp.ta e difesa dall'avv. Nicola Nanni (c.f. *CodiceFiscale_4*) del foro di Roma e dom.ta in Roma, via Della Giuliana n. 73, presso lo studio del medesimo avvocato, giusta delega in atti;

- **appellata** -

Controparte_1 , in persona del curatore in carica;

Appellato contumace -

Oggetto: Impugnazione in Appello della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1206/2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 17.06.2015 la sig.ra **Parte_2** aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Tivoli, il fratello sig. **CP_1** e la nipote sig.ra **Parte_1** per vedere accertata l'intervenuta simulazione assoluta relativamente all'atto a notar **Per_1** del 10.3.2012 con il quale il fratello aveva trasferito alla figlia **Pt_1** i beni immobili siti in Anticoli Corrado (Roma) loc. Colli via P. M. Bartoletti n.6, e relativamente all'atto 13.2.2015 del medesimo notaio.

L'adito Tribunale, nel contraddittorio dei due convenuti (ed in seguito al decesso di **CP_1** della **Parte_1** quale erede), decideva la causa con sentenza in data 9.10.2019 che accoglieva in parte la domanda e dichiarava la simulazione assoluta dal rogito del 10.3.2012 del notaio **Persona_2** di Carsoli n. 30319 rep. - n. 12386 racc.; rigettando nel resto e compensando le spese di lite.

Con citazione notificata in data 16.01.2019 la sig.ra **Parte_1** ha proposto appello deducendo e sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado e chiedendone la riforma.

Si é costituita in questo grado la sig.ra **Parte_2** ed ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo un subordinato appello incidentale.

Disposta la notificazione dell'appello al Curatore dell'eredità giacente di **CP_1**, il medesimo non si costituiva nel giudizio.

All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.01.2021 dove nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 16.03.2021.

Quest'ultima udienza veniva sostituita con rito a trattazione scritta ai sensi dell'art.221 comma 4 legge 17.7.2020 n.77, ed anche per questi adempimenti nessuna delle parti depositava note scritte.

Per tale motivo deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio con la presente sentenza.

Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).

L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).

Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «*se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181* ».

Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2015), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.

Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza (tenuta in forma scritta) del 12.01.2021, né alla nuova udienza cartolare del 16.03.2021, del cui rinvio è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (già ordinata la cancellazione della causa dal ruolo).

Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Parte_2* + 1 ed avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli depositata in data 9.10.2019 con il N. 1206/2019.

Così deciso in Roma il giorno 16.03.2021.

Il Presidente, est.

(dr. Giuseppe Lo Sinno)